

Socialnämnden

Instans: Socialnämnden**Tid och plats:** Höjden, torsdagen den 9 november 2023 kl 13:30 – 15:00**Beslutande:**
Margareta Johansson (KD), Ordförande
Oscar Wassbjer (M), 1:e vice ordförande
Björn Lindqvist (V), 2:e vice ordförande
Helena Lindblom Ohlson (SD), 3:e vice ordförande
Hans Lindén (M), tjänstgörande ersättare för Nino Dervisagic (M)
Tore Christensson (M)
Pierre Malmberg Nyborg (V), tjänstgörande ersättare för Clas Paulsson (S)
Mona Schill-Ingvarsson (S)
Emma Öster (SD)**Paragrafer:** §§ 121-135**Justeringens plats och tid:** Protokollet justeras digitalt, 2023-11-14, klockan 13:00**Sekreterare:**
Gina Fristedt Malmberg**Ordförande**
Margareta Johansson (KD)**Justerare**
Oscar Wassbjer (M)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras digitalt i Höörs kommuns ärendehanteringssystem

Socialnämnden

Närvarolista

Ej tjänstgörande ersättare:

Gunilla Malmqvist (M)
Anette Roslund (C)
Roger Stenberg (SD)
Lars Andersson (SD)

Övriga:

Ander Netterheim, kommunfullmäktiges ordförande
Cecilia Mårtensson, Tf. social chef
Catharina Pålsson, sektorschef för kultur, arbete och folkhälsa, deltar §§ 121-132, 135
Christina Håkansson-Jönsson, verksamhetschef
Anna Svensson, controller, deltar §§ 121-126
Kerstin Bondza, controller/gruppchef, deltar §§ 121-126
Gina Fristedt Malmberg, nämndsekreterare

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Ärende

§ 121 Upprop	4
§ 122 Fastställande av föredragningslistan.....	5
§ 123 Anmälan om jäv	6
§ 124 Val av justerare och bestämmande av dag och tid för protokollets justering.....	7
§ 125 Taxor och avgifter för socialnämnden 2024	8
§ 126 Socialnämndens budget 2024.....	9
§ 127 Sammanträdesplan för socialnämnden samt dess arbetsutskott 2024	10
§ 128 Socialnämndens delegationsordning	12
§ 129 Delegation för medarbetare inom social jour och beredskap	13
§ 130 Förordnande gällande handräckning Lagen om vård av unga (LVU) social jour för medarbetare	14
§ 131 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering för Socialnämnden 2023	15
§ 132 Anmälningar till socialnämnden 2023.....	16
§ 133 Sektorn informerar.....	17
§ 134 Övrigt.....	18
§ 135 Ekonomisk månadsredovisning IFO 2023	19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 121 Upprop

Dnr 2023-00077

Ärendebeskrivning

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga beslutande ledamöter är närvarande Nino Dervisagic (M), som ersätts av Hans Lindén (M), samt Clas Paulsson (S), som ersätts av Pierre Malmberg Nyborg (V).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 122 Fastställande av föredragningslistan

Dnr 2023-00076

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Föredragningslistan fastställs med tilläggen att ärendet "Ekonomisk månadsredovisning IFO 2023" läggs till dagordningen, samt att ledamöter som har varit på besök i verksamheterna under sitt uppdrag som kontaktpolitiker rapporterar kring detta under punkten "övrigt"

Yrkanden

Margareta Johansson (KD) yrkar att ärendet "Ekonomisk månadsredovisning IFO 2023" läggs till dagordningen, samt att ledamöter som har varit på besök i verksamheterna under sitt uppdrag som kontaktpolitiker rapporterar kring detta under punkten "övrigt".

Beslutsordning

Ordföranden frågar socialnämnden om de godkänner föredragningslistan och finner att socialnämnden godkänner föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 123 Anmälan om jäv

Dnr 2023-00078

Ärendebeskrivning

Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iakttä saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande. Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv. Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv genom majoritetsbeslut.

En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsfär så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)

6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.)

Socialnämnden

§ 124 Val av justerare och bestämmande av dag och tid för protokollets justering

Dnr 2023-00087

Beslut

Socialnämnden beslutar:

1. Oscar Wassbjer (M), utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras digitalt, tisdagen den 14 november 13:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 125 Taxor och avgifter för socialnämnden 2024

Dnr 2023-00206

Föredragande: Anna Svensson och Kerstin Bondza

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

Hyra för särskilt boende på Maglehill fastställs enligt underlag.

Ärendebeskrivning

Beslutade riktlinjer om taxor och avgifter för socialnämnden, KF 2022-11-30 §149 Dnr KSF 2022-00992, innehåller riktlinjer för indexering av redan fastställda hyror men saknar riktlinjer för hur en hyra ska beräknas vid nybyggnation. Hyra för särskilt boende på Maglehill måste därför fastställas av kommunfullmäktige.

Bakgrund

I januari 2024 kommer ett särskilt boende att öppna i Maglehill. Den enskilde i särskild boendeform som drivs med kollektiv kosthållning betalar en fastställd hyra för bostaden, en inkomstrelaterad omsorgsavgift i särskilt boende och en kostnad för måltider.

Bostad i kommunens särskilda boendeformer upplåts med hyreskontrakt enligt 12 kapitlet Jordabalken.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Hyressättning för särskilt boende på Maglehill
2. Hyressättning för särskilt boende på Maglehill (SoL)
3. Protokollsutdrag SN AU 2023-10-26 § 159 Taxor och avgifter för socialnämnden 2024

Beslutet ska skickas till

Cecilia Mårtensson – Stf Socialchef

Karin Sjölin – Enhetschef

Anna Svensson – Controller för social sektor

Socialnämnden

§ 126 Socialnämndens budget 2024

Dnr 2023-00116

Föredragande: Anna Svensson och Kerstin Bondza

Beslut

Socialnämnden beslutar:

1. Budget för socialnämnden 2024 antas.
2. Beslutet översänds till kommunstyrelsen

Reservation

Björn Lindqvist (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Budgetärendet inkluderar driftsbudget 2024 med koppling till socialnämndens fokusområden samt investeringsbudget 2024 med VEP 2025–2028.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Budget för socialnämnden 2024
2. SN budget 2024 inkl fokusområden
3. rotokollsutdrag SN AU 2023-10-26 § 160 Socialnämndens budget 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Cecilia Mårtensson – Stf Socialchef

Anna Svensson – Controller för social sektor

Socialnämnden

§ 127 Sammanträdesplan för socialnämnden samt dess arbetsutskott 2024

Dnr 2023-00128

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Sammanträdesplaneringen avseende socialnämnden för år 2024 godkänns med ändringen att sammanträdestiden för både socialnämnden och dess utskott är klockan 14:00.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskansliet har tagit fram ett förslag för sammanträdesplan för år 2024. Förslaget innebär förändring jämfört med innevarande år genom att antalet sammanträden minskas från nio till åtta för socialnämnden. Socialnämndens arbetsutskott behåller elva sammanträden likt innevarande år.

Förslaget är utformat på ett sådant sätt att inga sammanträden sammanfaller med sportlov, påsklov eller höstlov. Förslaget tar särskild hänsyn till att arbetsutskottet ska få sammanträdeshandlingar i ekonomiska ärenden i tid till utskicket av kallelsen.

Förslaget är utformat på ett sådant vis att arbetsutskottets sammanträde sker med cirka en månads mellanrum så att övervägande, omprövningar och andra ärenden från socialtjänsten kommer upp i tid.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär kostnadsbortfall genom minskning av antalet sammanträden i socialnämnden till totalt åtta.

Yrkanden

Margareta Johnsson (KD) yrkar att sammanträdestiden för socialnämnden och dess utskott ändras från klockan 13:30 till 14:00.

Beslutsordning

Ordföranden frågar socialnämnden beslutar i enlighet med hennes eget yrkande och finner att socialnämnden beslutar detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Sammanträdesplan för socialnämnden samt dess arbetsutskott 2024
2. Sammanträdesplan för SN 2024
3. Protokollsutdrag SN AU 2023-10-26 § 161 Sammanträdesplan för socialnämnden samt dess arbetsutskott 2024

§ 128 Socialnämndens delegationsordning

Dnr 2023-00095

Beslut

Socialnämnden beslutar:

1. Socialnämndens delegationsordning antas och börjar gälla 2023-11-09.
2. Samtidigt upphör tidigare gällande delegationsordning att gälla.

Ärendebeskrivning

Föreslagna ändringar av socialnämndens delegationsordning beror på en omorganisation av individ- och familjeomsorgen och social sektor. Social sektor kommer hantera vård och omsorg under en vård- och omsorgschef medan individ- och familjeomsorgen ska få en verksamhetschef ifo med sektorschefen för kultur, arbete och folkhälsa som närmaste chef. Den politiska styrningen kommer vara densamma.

Ändringarna är markerade i gul text och text som ska tas bort är dessutom överstruken. I huvudsak består förändringarna i att i de fall delegaten tidigare varit Socialchef blir de nya delegaterna Vård- och omsorgschef samt Sektorchef KAF. I de fall delegaten tidigare varit Verksamhetschef blir de nya delegaterna Verksamhetschef ifo samt biträdande vård- och omsorgschef.

Efter socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-10-26 har ändringar gjort enligt ovan beskrivning av ändring i delegat gjorts även på sida 4 i dokumentet, samt redaktionell ändring där ifo har bytt ut till IFO. Ändringarna har markerats med gul och understruken text i dokumentet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse delegationsordning SN 231018
2. Socialnämndens delegationsordning FÖRSLAG 231031
3. Protokollsutdrag SN AU 2023-10-26 § 162 Socialnämndens delegationsordning under mandatperioden 2023-2026

Beslutet ska skickas till:

Protokollsutdrag och fastställd delegationsordning till social sektor, sektorn för kultur, arbete och folkhälsa, g:disken, intranätet, författningssamlingen och websidan för introduktionsmaterial för nya politiker

Socialnämnden

§ 129 Delegation för medarbetare inom social jour och beredskap

Dnr 2023-00209

Föredragande: Christina Håkansson-Jönsson

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Susanne Tövik, som nyanställd i social jour och beredskap, för socialnämnden i Höör, kan fatta beslut på enhetschefsnivå enligt gällande delegationsordning.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har sedan tidigare fattat beslut om att de tjänstemän som arbetar i sociala juren ska ha delegation motsvarande enhetschefsnivå. Detta ärende gäller beslut om kompletterande personer som detta avser.

Det föreligger ett avtal avseende social jour och beredskap tillsammans med Lund och kranskommuner. Avtalet trädde i kraft i september 2022. Avtalet innebär en väsentlig förbättring vad gäller tillgängligheten för både medborgare i Höör och tjänstemän inom individ och familjeomsorgen i Höör. Beslut om detta är sedan tidigare fattat i socialnämnden, 2022-06-16 §63.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Delegation för medarbetare inom social jour och beredskap
2. Socialnämnden 2022-06-16 (2022-06-16 SN §63)
3. Tjänsteskrivelse delegation och behörighet för sociala juren
4. Protokollsutdrag SN AU 2023-10-26 § 173 Delegation för medarbetare inom social jour och beredskap

Beslutet ska skickas till

Verksamhetschef IFO

Socialnämnden

§ 130 Förordnande gällande handräckning Lagen om vård av unga (LVU) social jour för medarbetare

Dnr 2023-00210

Föredragande: Christina Håkansson-Jönsson

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Förordna att Susanne Tövik, nyanställd i social jour och beredskap, för socialnämnden i Hörs räkning begära biträde hos polismyndigheten enligt 43 § 2 p LVU.

Ärendebeskrivning

Socialnämndens presidium har delegation på att begära polishandräckning. Det nya avtalet med Social jour ger tjänstemännen där generell delegation på motsvarande enhetschefs nivå. De socialsekreterare som arbetar i sociala jouren och beredskap behöver utöver den delegationen ges rätt att begära biträde av polismyndigheten enligt 43 § 2 p LVU.

Enligt 43 § 2 p LVU skall polismyndigheten på begäran av socialnämnden, eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat, lämna biträde för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag. Beslut enligt 43 § LVU får bara delegeras till en särskild avdelning inom nämnden, däremot kan nämnden förordna tjänstemän eller politiker som har rätt att begära biträde av polismyndigheten.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Förordnande för medarbetare gällande handräckning Lagen om vård av unga (LVU) social jour
2. Socialnämnden 2022-06-16 (2022-06-16 SN §63)
3. Tjänsteskrivelse delegation och behörighet för sociala jouren
4. Protokollsutdrag SN AU 2023-10-26 § 174 Förordnande gällande handräckning Lagen om vård av unga (LVU) social jour för medarbetare

Socialnämnden

§ 131 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering för Socialnämnden 2023

Dnr 2023-00007

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

1. Delegationsbeslut oktober IFO
2. Anmälda delegationsbeslut Socialnämnden 2023-11-09

Socialnämnden

§ 132 Anmälningar till socialnämnden 2023

Dnr 2022-00280

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

1. Beslut från IVO att avsluta ärende Lex Sarah anmälan 2023-10-27
2. Beslut från IVO att avsluta ärende Lex Sarah anmälan 2023-10-24
3. Miljö- och klimatstrategi för Höors kommun - ANTAGEN 2023-10-11 §108
4. Beslut i Kommunfullmäktige 2023-10-11 §108, Miljö- och klimatstrategi

Socialnämnden

§ 133 Sektorn informerar

Dnr 2023-00214

Ärendebeskrivning

Tillförordnad socialchef informerar från verksamheterna.

- Maglehill
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF) har inom sektorns organisation flyttats från individ- och familjeomsorg (IFO) till vård och omsorg
- Tillsättande av verksamhetschef individ- och familjeomsorg (IFO)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 134 Övrigt

Dnr 2023-00213

Ärendebeskrivning

Anette Roslund (C) och Björn Lindqvist (V) ger en muntlig rapport från deras uppdrag som kontaktpolitiker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 135 Ekonomisk månadsredovisning IFO 2023

Dnr 2023-00013

Föredragande: Christina Håkansson Jönsson

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Socialnämndens ekonomiska månadsredovisning från IFO för september och oktober 2023 föreligger.

Beslutsunderlag

Månadsredovisning 2309-2310

Undertecknat av följande personer

MAJ-BRITT MARGARETA JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-14 13:25:32
Transaktionsidentitet: 07F6B10F412E5D9D1D1294B3B94CFB95B43C682B17

OSCAR WASSBJER

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-14 13:54:49
Transaktionsidentitet: FB5984574DD129387D59A41376602C075C8375EFE4

GINA FRISTEDT MALMBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-14 13:59:00
Transaktionsidentitet: 85301D559470F89F410A16C70CE7553A553AB534C8

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost